

अपील प्रकरण क्रमांक ए/692/2017

**अपीलार्थी श्री रविकुमार अग्रवाल निवासी नई सडक सुभाषचौक के पास रायगढ़ जिला रायगढ़
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ जिला रायगढ़

आदेश दिनांक 12.01.2018

अपीलार्थी श्री रविकुमार अग्रवाल निवासी नई सडक सुभाष चौक के पास रायगढ़ जिला रायगढ़ विडियो कान्फेसिंग में उपस्थित।

प्रति अपीलार्थी जनसूचना अधिकारी थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ जिला रायगढ़ की ओर से श्री आर.के. केशरवानी सब इन्स्पेक्टर विडियो कान्फेसिंग में उपस्थित।

अपीलार्थी के द्वारा अपने आवेदन दिनांक 20.10.2016 से जनसूचना अधिकारी से निम्नानुसार जानकारी चाही गई –

1. यह कि थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ (छग) में अमित रतेरिया वल्द संजय रतेरिया उम्र लगभग 32 वर्ष जाति अग्रवाल निवासी आलोक ड्रेसेज सुभाष चौक रायगढ़ तहसील व जिला रायगढ़ का वर्तमान दिनांक तक किसी भी प्रकार का आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा नहीं।
2. आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर उक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी/दस्तावेज।

जनसूचना अधिकारी के द्वारा पत्र क्रमांक 81/16 दिनांक 26.10.2016 से अपीलार्थी को लेख किया गया कि चाही गई जानकारी पर व्यक्ति या तृतीय पक्ष श्री अमित रतेरिया से संबंधित होने के कारण उनसे जानकारी प्रदाय पर सहमति चाही गई। उनके द्वारा जानकारी प्रदाय करने हेतु आपत्ति की गई है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) के तहत जानकारी देना संभव नहीं है।

3. अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होकर से प्रथम अपील दिनांक 03.11.2016 को नगर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिसको पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 से अस्वीकार किया गया।
4. अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के निराकरण से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील दिनांक 23.12.2016 को आयोग में प्रस्तुत की गई, जिसमें उसके द्वारा लेख किया गया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी छूट की श्रेणी में नहीं आती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) में आपराधिक प्रकरणों के बारे में छूट प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है और ऐसी जानकारी जिसके बारे में चाही गई है उसकी सहमति आवश्यक भी नहीं है क्योंकि आपराधिक व्यक्ति से समाज को सतत सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि ऐसे व्यक्ति को समाज पहचानता है, तो आपराधिक कृत्यों पर रोक लग सकेगी। अतः उसको निःशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे तथा जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी को अर्थदंड से दंडित किया जावे।

5. वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 10058 दिनांक 21.11.2017 के पालन में कोई जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है ।
6. वर्तमान प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1085 दिनांक 04.12.2017 से आयोग में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को पृष्ठांकित नहीं की गई । इस पत्र में उनके द्वारा प्रथम अपील में लिये गये निर्णय का उल्लेख किया गया ।
7. अपीलार्थी के द्वारा आज आयोग में उपस्थित होकर यह कहा गया कि प्रकरण बहुत गंभीर है एवं संभवतः न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है । उसको जानकारी प्रदाय की जानी चाहिए । जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि का यह कथन था कि जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं उसकी सहमति न होने के कारण जानकारी प्रदाय नहीं की गई है । जब उनसे मेरे द्वारा यह पूछा गया कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध कितने प्रकरण हैं और क्या उनमें चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, तो उनका यह कथन था कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों से संबंधित नस्ती लेकर ही आयोग में नहीं आये हैं तथा उनको यह जानकारी नहीं है कि श्री अमित रतेरिया के विरुद्ध कितने प्रकरण दर्ज हैं । इस पर अपीलार्थी का यह कथन था कि उनकी जानकारी के अनुसार एक प्रकरण दर्ज है । यह जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि की लापरवाही दर्शाता है कि वह आयोग के निर्देश के उपरान्त भी पूर्ण अभिलेखों के साथ आयोग में उपस्थित नहीं हुए ।
8. प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को यह कहकर जानकारी नहीं दी गई कि जानकारी पर व्यक्ति से संबंधित है एवं उसके द्वारा जानकारी प्रदाय करने पर आपत्ति की गई है अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(घ) के तहत जानकारी देना संभव नहीं है । प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी जनसूचना अधिकारी के इस तर्क को मान्य कर प्रथम अपील अस्वीकार कर दी । परन्तु वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(घ) के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि यह धारा वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा के संबंध में है, जो जानकारी मांगी गई है, वह इनसे संबंधित ही नहीं है । अपीलार्थी को जानकारी देने से इन्कार केवल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत किया जा सकता था, यदि अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ती । जनसूचना अधिकारी के द्वारा इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । संभवतः प्रकरण में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है । अपीलार्थी के आवेदन की कंडिका 1 में तो केवल अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के संबंध में ही जानकारी चाही गई थी, जिसको मना करने का कोई आधार था ही नहीं । अतः अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी उसको प्राप्त करने की पात्रता है । 8. प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील का गलत निराकरण किया गया है तथा अपीलार्थी की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम की

धारा 8(1)(घ) के अन्तर्गत विचार की गई, जबकि मांगी गई गई जानकारी का इस धारा से कोई संबंध नहीं था। यह प्रथम अपीलीय अधिकारी की उनके सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की अज्ञानता दर्शाता है।

9. अतः अपीलार्थी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(क)(1) के तहत थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन की स्पष्ट जानकारी इस पत्र के जारी होने के 30 दिवस में अपीलार्थी को रजिस्टर्ड एडी पत्र से निःशुल्क उपलब्ध करावें।

इन्हीं निर्देशों के साथ अपीलार्थी की यह द्वितीय अपील नस्तीबद्ध की जाती है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली रायगढ़ तथा अपीलार्थी सूचित हों।

सही/-
(ए के सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त